OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU
DONE DELIVERIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
obowiązujące od dnia 2 września 2024 r.

I. Warunki ogólne

1. Zleceniobiorca, przyjmując do realizacji Zlecenie przewozu od Zleceniodawcy, akceptuje świadczenie usług na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu *(dalej OWP)*.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Zlecenia przewozu, a niniejszymi OWP, pierwszeństwo stosowania mają warunki Zlecenia przewozu. Za sprzeczność nie uważa się uregulowania pewnych kwestii w sposób szerszy niż w Zleceniu przewozu.

II. Zawarcie umowy i jej zmiana

1. Zawarcie umowy przewozu w oparciu o Zlecenie przewozu następuje automatycznie po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę Zlecenia przewozu, stanowiącego potwierdzenie dokonanych przez strony ustaleń. Dotyczy to także sytuacji, w której ustalenia w zakresie usługi przewozu zostały przez strony dokonane na giełdzie Trans.EU, w następstwie czego Zleceniobiorca otrzymał od Zleceniodawcy Zlecenie przewozu.
2. Zleceniobiorca może bez żadnych konsekwencji zrezygnować z realizacji Zlecenia przewozu w przeciągu 30 minut od momentu jego otrzymania. Po upływie tego czasu Zlecenie przewozu uważa się za zaakceptowane przez Zleceniobiorcę. Zlecenie przewozu może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń. Zleceniobiorca nie może przyjąć zlecenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
3. W przypadku odesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę druku Zlecenia przewozu z dokonanymi skreśleniami lub zmianami, skreślenia i zmiany będą uważane za nieskuteczne, a oferta (Zlecenie przewozu) za przyjętą bez zastrzeżeń.
4. W przypadku przesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę kontroferty w odpowiedzi na ofertę Zleceniodawcy, taka oferta nie podlega jego milczącej akceptacji, a jej przyjęcie wymaga potwierdzenia w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. Za przyjęcie Zlecenia przewozu uważa się również podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do jego realizacji.
6. Jakiekolwiek oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące anulacji/odstąpienia od Zlecenia przewozu lub rezygnacji z niego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 lub niepodjęcie towaru, może wiązać się koniecznością poniesienia przez Zleceniobiorcę dodatkowych kosztów zgodnie z warunkami Zlecenia przewozu oraz OWP.
7. Wszelkie zmiany Zlecenia przewozu wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

III. Oświadczenia Zleceniobiorcy

1. Przez przyjęcie Zlecenia przewozu Zleceniobiorca oświadcza, że:
   a) posiada stosowne ubezpieczenie zgodne z warunkami określonymi Dziale IV OWP, a także upoważnia Zleceniodawcę do kontaktów w swoim imieniu z ubezpieczycielem, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, w szczególności w zakresie potwierdzenia danych przedstawionych przez Zleceniobiorcę,
   b) posiada doświadczenie w świadczeniu usług przewozu analogicznych do tych, które zostały mu zlecone,

c) dysponuje pojazdami odpowiednimi do realizacji Zlecenia przewozu,
d) dysponuje kierowcami posiadającymi uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zleconego mu przez Zleceniodawcę przewozu,
e) przestrzega wymogów w przedmiocie zasad wykonywania przewozów kabotażowych, w szczególności ma możliwość wykonania zleconego mu przewozu kabotażowego oraz posiada stosowne ubezpieczenie kabotażowe (o ile Zlecenie przewozu dotyczy przewozu kabotażowego),
f) ma świadomość, że wszelkie dane związane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy,
g) Zleceniobiorca oświadcza, iż przestrzega przepisów państw, przez które przebiega transport towaru w ramach niniejszego Zlecenia przewozu, dotyczących płacy minimalnej pracowników i upoważnia Zleceniodawcę do kontrolowania przez Zleceniobiorcę prawdziwości tego oświadczenia, w szczególności poprzez żądanie dostarczenia stosownych informacji i dokumentów.

IV. Wymogi formalne dotyczące Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP) z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się:
   a) brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku,
   b) brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru (mienia) przyjmowanego do przewozu,
   c) brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy (w tym kabotażu, jeśli zlecenie go dotyczy),
   d) dodatkową klauzulę rozszerzającą zakres ubezpieczenia w taki sposób, aby obejmowało ono także czyny stanowiące rażące niedbalstwo Zleceniobiorcy (klauzula rażącego niedbalstwa).

   Suma gwarancyjna musi każdorazowo odpowiadać wartości mienia przyjmowanego do przewozu i nie może być niższa niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego oraz Rozdziale IV Konwencji CMR, a w przypadku przewozu kabotażowego - w przepisach obowiązujących w kraju, w którym przewóz jest wykonywany, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 EUR, a w przypadku przewozu kabotażowego w Niemczech - 600.000 EUR .
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu międzynarodowego, jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie Zlecenia przewozu do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu, iż Zleceniobiorca jest uprawniony do wykonania przewozu.
3. W przypadku gdy z danych zawartych w Zleceniu przewozu wynika lub też, gdy Zleceniobiorca przy dochowaniu należytej staranności mógłby to samodzielnie ustalić, iż do wykonania przewozu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie przewozu ponadnormatywnego, Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania tego zezwolenia na własny koszt, chyba że co innego wynika z treści Zlecenia przewozu.

V. Dokumentacja Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca, w dniu otrzymania Zlecenia przewozu zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy następujące dokumenty:
   a) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wraz z potwierdzeniem zapłaty składki;
   b) ogólne warunki ubezpieczenia;
   c) pisemne zaświadczenie zakładu ubezpieczeń o ważności polisy nie starsze niż 14 dni od dnia jego wystawienia *(dotyczy pierwszego zlecenia otrzymanego od Zleceniodawcy w okresie obowiązywania*

danej polisy);

d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;
e) decyzję o nadaniu numeru NIP;
f) decyzję o nadaniu numeru REGON;
g) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego *(w przypadku zlecenia na transport krajowy);*
h) licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego *(w przypadku zlecenia na transport międzynarodowy);*
i) dane pojazdu, przy pomocy którego wykonany będzie przewóz, obejmujące jego numery rejestracyjne;
j) polisę ubezpieczenia OC pojazdu wraz z potwierdzeniem zapłaty składki;
k) dane kierowcy bądź kierowców, którzy wykonywać będą przewóz, obejmujące imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer telefonu do kierowców;
l) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do właściwych organów faktu delegowania kierowcy lub kierowców, którzy będą realizować dany przewóz *(w przypadku wykonania przewozu, do którego zastosowanie mają przepisy innego kraju o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników);*

2. W przypadku wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody na skorzystanie przez Zleceniobiorcę z usług podwykonawcy, zobowiązany jest on w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przekazać Zleceniodawcy dokumenty wymienione w 1 powyżej dotyczące podwykonawcy.

VI. Wymogi dotyczące środka transportu i kierowcy

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego w Zleceniu przewozu (dotyczy to w szczególności przewozów ponadgabarytowych lub przewozu towarów wymagających specjalnej temperatury), szczelny, czysty na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów oraz sucha.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu samochodu:
   a) w przypadku samochodu chłodni - minimum czterech tyczek rozporowych,
   b) w przypadku plandeki - minimum 6 szt. pasów zabezpieczających w przypadku pojazdów do 3,5 t DMC i 25 pasów zabezpieczających w przypadku pojazdów powyżej 3,5 t DMC (min. 500daN),
   c) w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych – ADR – minimum jeden klin pod koła, dwie gaśnice, dwa stojaki ostrzegawcze, kamizelkę odblaskową, okulary ochronne, rękawice, płyn do płukania oczu nieiskrzącą latarkę (dla każdego członka załogi), łopatę, osłonę otworów kanalizacyjnych,
   d) kompletu mat antypoślizgowych 8 mm na całą powierzchnię ładunkową,
   e) narożników, kątowników,
   f) linki celnej, plomby,
   g) czterech kłonic oraz łańcuchów do mocowania zwojów stali - w przypadku naczepy typu Coilmulde; z zastrzeżeniem, że wszelkie środki zabezpieczające ładunek powinny posiadać atest i spełniać normy bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiednich środków, Zleceniobiorca może zostać obciążony kosztami zakupu brakujących środków przez Zleceniodawcę.
3. W przypadku przewozu elektroniki, wyrobów tytoniowych, opon i części samochodowych, wyrobów farmaceutycznych, artykułów żywnościowych wymagających stałej temperatury, towarów niebezpiecznych, pojazdów samochodowych bądź alkoholi wysokoprocentowych, środek transportu musi być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z aktywną opcją monitorowania przez stację monitorową.
4. Niezależnie od ilości kierowców wskazanych w Zleceniu przewozu, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić

taką obsadę pojazdu, by możliwe było dostarczenie przesyłki do odbiorcy w wyznaczonym czasie zgodnie z regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

VII. Przewozy kabotażowe

1. W przypadku przewozu kabotażowego Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogów dotyczących terminów i innych wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. W przypadku, gdyby okazało się, że pojazd wskazany w Zleceniu przewozu kabotażowego nie jest w stanie wykonać przewozu z uwagi na regulacje ww. Rozporządzenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przewozu innym pojazdem.
2. 2W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkodę w przesyłce lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot (z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy, lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie):
   a) w Niemczech:
      i. do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce,
      ii. do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.
   b) we Francji:
      i. do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t,
      ii. do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t,
      iii. do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż znane są mu regulacje dotyczące przewozów kabotażowych obowiązujących w państwach, przez które następuje transport towarów w ramach niniejszego Zlecenia przewozu oraz że przestrzega tych regulacji. Zleceniobiorca oświadcza, iż realizacja niniejszego Zlecenia przewozu nie naruszy wspomnianych regulacji. W przypadku, w którym na skutek naruszenia przepisów dotyczących przewozów kabotażowych Zleceniodawca poniesienie jakąkolwiek szkodę, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do jej naprawienia, co Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

VIII. Przestoje

1. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 24 godziny postoju w celu oczekiwania na załadunek, a także pierwsze 24 godziny oczekiwania na rozładunek (po 48 godzin w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw), a także postój przy oczekiwaniu na załadunek lub rozładunek w soboty, niedziele oraz święta są wolne od opłat postojowych, co Zleceniobiorca akceptuje i oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu formułował żadnych roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, w Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych.
3. W przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 i 2 powyżej Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 50 euro za każde rozpoczęte 24 h przestoju powyżej pierwszych 24 godzin (48 godzin w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw). Ewentualne wynagrodzenie za przestój płatne jest w terminie przewidzianym dla płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy za przewóz.
4. Przestoje, o których mowa powyżej wlicza się w czas realizacji przewozu. Zleceniobiorca zobowiązany jest tak zorganizować realizację Zlecenia przewozu aby przestoje na załadunku oraz rozładunku nie wpłynęły na

terminową realizację przewozu.

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować czas postoju podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą postojową potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę lub inny dowód potwierdzający oczekiwanie na załadunku lub rozładunku, np. wydruk z GPS. Warunkiem naliczenia opłaty za postój, oprócz dowodów potwierdzających postów, jest również poinformowanie Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia.

IX. Obowiązki związane z załadunkiem

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do terminowego podstawienia pojazdu pod załadunek.
2. Kierowca ma obowiązek odpowiednio odebrać lub sporządzić dokument przewozowy. W przypadku załączonych do listu przewozowego dodatkowych dokumentów: specyfikacji towaru, świadectwa pochodzenia EUR1 (w przypadku transportu poza UE), faktury związanej z załadunkiem, atestów, specyfikacji towaru, dokument celnych, kwitu paletowego - odnotować to w liście przewozowym (pkt. 5 CMR lub inny analogiczny), oraz - w zależności od uzgodnionych warunków zlecenia – odebrać dokument celny lub samemu dokonać zgłoszenia tranzytowego w urzędzie celnym („otworzyć" dokument celny).
3. Każdy list przewozowy powinien posiadać:
   a) adres nadawcy,
   b) adres odbiorcy,
   c) datę załadunku,
   d) datę rozładunku,
   e) pieczątkę oraz czytelny podpis odbiorcy,
   f) nr rejestracyjny samochodu,
   g) pieczątkę przewoźnika,
   h) czytelne uwagi przewoźnika/nadawcy/odbiorcy (w przypadku zastrzeżeń do stanu/jakości towaru).
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność listu przewozowego z otrzymanym Zleceniem przewozu, w szczególności w zakresie adresu i osoby odbiorcy, a także z przepisami prawa określającymi obligatoryjną treść listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zleceniobiorca powinien wstrzymać się z rozpoczęciem przewozu i niezwłocznie skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, w szczególności w zakresie ilości, wagi, cech i numerów towaru, a także jego stan, stan jego opakowania i stan przygotowania przesyłki do przewozu, w szczególności temperaturę towaru (jeśli przewóz ma nastąpić w temperaturze kontrolowanej). W przypadku, gdy przewożony towar stanowi maszyny, pojazdy samochodowe lub skutery, Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać w miejscu załadunku dokumentację zdjęciową towaru (min. 4 zdjęcia). Jeżeli Zleceniobiorca będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę oraz uzyskać od niego niezbędne instrukcje dotyczące postępowania i do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem ewentualnego przewozu oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zastrzeżeń przez załadowcę w treści listu przewozowego.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość dokonanego przez załadowcę załadunku oraz rozmieszczenia towaru oraz, w razie potrzeby, zabezpieczyć go na czas transportu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do prawidłowości załadunku i rozmieszczenia towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed

rozpoczęciem przewozu oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zastrzeżeń przez załadowcę w treści listu przewozowego. Zleceniobiorca na zasadzie ryzyka odpowiada za prawidłowość rozmieszczenia towaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.

7. W przypadku braku możliwości dokonania oceny zgodności towaru z dokumentacją, jego stanu, stanu jego opakowania, stanu przygotowania przesyłki do przewozu lub prawidłowości dokonanego przez załadowcę załadunku, Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą oraz otrzymać od niego niezbędne instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
8. W przypadku gdy załadowca uniemożliwia Zleceniobiorcy dokonanie wpisów w listach przewozowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale lub też nie potwierdza ich przyjęcia w treści listu przewozowego, Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.
9. Podana w Zleceniu przewozu waga ładunku jest orientacyjna i w rzeczywistości może się różnić w zakresie +/- 15%. W przypadku stwierdzonej różnicy Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę. W przypadku różnicy nieprzekraczającej powyżej wskazanej tolerancji, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przewozu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zlecenia przewozu. Jeżeli różnica przekracza wskazaną tolerancję, a Zleceniobiorca ma możliwość przewozu całości ładunku (posiada miejsce/ładowność), na polecenie Zleceniodawcy zobowiązany jest wykonać przewóz pełnej ilości ładunku. Zleceniobiorcy przysługiwało będzie w takim przypadku wynagrodzenie za wykonanie przewozu dodatkowego ładunku - przewyższającego wskazaną w zdaniu pierwszym tolerancję, w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia ustalonego w Zleceniu przewozu za przewóz ładunku (uwzględniającego przewóz ładunku mieszczącego się w podanej tolerancji).
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest upewnić się w miejscu załadunku:
    a) jaki rodzaj towaru będzie przedmiotem przewozu,
    b) czy przewóz towaru podlega regulacjom ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego, w szczególności biorąc pod uwagę charakter przewożonego towaru,
    c) czy transport, który ma zostać wykonany przez terytorium Niemiec, nie zawiera kawy,
    d) czy przesyłka, którą ma przewieźć, nie stanowi odpadu, do którego przewozu konieczne jest posiadanie stosownego zezwolenia lub którego przewóz jest niedopuszczalny.
11. W przypadku stwierdzenia, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9 lit. b-d Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę i oczekiwać na stosowne instrukcje, a w przypadku otrzymania instrukcji kontynuowania przewozu, do przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych przepisów.
12. O ile strony nie uzgodniły inaczej (w Zleceniu przewozu lub następczo – w formie dokumentowej), Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w załadunku. Powyższe postanowienie nie oznacza zakazu uczestniczenia w załadunku w charakterze obserwatora.
13. Kierowca zobowiązany jest do:
    a) posiadania i używania na załadunku oraz rozładunku obuwia ochronnego, oraz kamizelki odblaskowej, a także innych środków ochrony osobistej (fartuch, czepek, rękawiczki jednorazowe, nakładki na obuwie) oraz chusteczek do dezynfekcji rąk,
    b) przestrzegania przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących zachowania się na terenie zakładów nadawcy i odbiorcy towaru, w szczególności w zakresie BHP,
    c) kulturalnego i profesjonalnego zachowania zarówno na miejscach załadunku i rozładunku jak i w bezpośrednich okolicach tych miejsc.

X. Ogólne zasady wykonywania przewozów

1. Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz przeładunków towaru lub doładunków do przewożonego towaru towarów innego podmiotu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulacji celnych, w szczególności w zakresie obowiązku dokonania odprawy celnej w przypadku przekraczania granicy, właściwego wykonania procedur celnych i ich właściwej dokumentacji niezależnie od tego, czy taki obowiązek wskazano w Zleceniu przewozu, czy nie.
3. W przypadku przewozów do Wielkiej Brytanii i Irlandii Zleceniobiorca, przed wjazdem do ww. krajów zobowiązany jest upewnić się, że żadne osoby trzecie nie wtargnęły do przestrzeni ładunkowej.
4. W przypadku przewozów w temperaturze kontrolowanej Zleceniobiorca zobowiązany jest:
   a) posiadać ważne i aktualne świadectwo ATP, jeśli jest to wymagane stosownymi przepisami,
   b) wykorzystać do przewozu środek transportu wyposażony w sprawny technicznie agregat chłodniczy wymagany przepisami świadectwa ATP i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem;
   c) przed rozpoczęciem załadunku oraz przewozu upewnić się, iż agregat nie jest zużyty, był należycie konserwowany oraz posiada wystarczającą ilość energii zasilającej;
   d) przed rozpoczęciem załadunku uzyskać i utrzymywać temperaturę, w jakiej przewóz ma zostać wykonany;
   e) nie wyłączać silnika pojazdu na postojach w przypadku w sytuacji, gdy praca agregatu chłodniczego uzależniona jest od pracy silnika;
   f) podłączyć agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów w przypadku, gdy tego wymaga praca agregatu;
   g) monitorować temperaturę przez cały czas trwania przewozu;
   h) przedstawić na żądanie Zleceniodawcy wydruk dokumentujący wysokość temperatury w naczepie w trakcie transportu; wydruk z termografu musi być w formie cyfrowej zawierającej: datę, godzinę, temperaturę. Częstotliwość zapisu nie może być mniejsza niż co 30 min.; wydruk ten winien być przechowywany łącznie z wydrukiem/ tarczkami tachografu przez co najmniej rok od momentu wykonania transportu.

XI. Bezpieczeństwo przewozu

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać przewozu wyłącznie po drogach klasy międzynarodowej i krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca załadunku i rozładunku i sytuacji, gdy nie ma możliwości poruszania się tymi drogami, w szczególności ze względu na objazdy lub blokady dróg ustalone przez policję lub inne służby porządkowe (np. z powodu wypadku drogowego, innego zagrożenia lub siły wyższej).
2. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z towarem przed kradzieżą oraz wtargnięciem osób nieuprawnionych do przestrzeni ładunkowej.
3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 i 5 Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać postojów przekraczających 60 minut wyłącznie na parkingu strzeżonym, przez co rozumie się teren trwale ogrodzony, zamknięty, dozorowany oraz oświetlony.
4. Dopuszcza się postój środka transportu z towarem w innych miejscach niż określone w pkt 3, jeśli postój wynika z:

a) obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki tj. czynności związanych z załadunkiem, doładunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem towaru (w tym także w czasie oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności);
b) konieczności załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z realizacją transportu (w tym oczekiwania na odprawę celną);
c) konieczności postoju na parkingach przy przejściach granicznych, terminalach granicznych;
d) konieczności wezwania pomocy w przypadku awarii pojazdu lub wypadku drogowego;
e) zasłabnięcia kierowcy w sposób uniemożliwiający kontynuowanie przewozu.

5. W razie konieczności odbycia krótszego niż 60 minut postoju na stacji benzynowej lub w innym miejscu, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie dział Track&Trace Zleceniodawcy. Ponadto miejsce postoju/zatrzymania musi być oświetlone oraz musi posiadać zapis wizyjny (monitoring). Przedmiotowe postanowienie nie wyłącza nakazu, o którym mowa w ust. 3.
6. Podczas każdego postoju, niezależnie od jego długości, w przypadku opuszczenia pojazdu kierowca zobowiązany jest zamknąć wszystkie szyby, dokładnie zamknąć pojazd na wszystkie zamki fabryczne i uruchomić wszystkie zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (alarm, immobiliser itp.), a także zabrać ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe oraz zapewnić, by przewożony towar nie był widoczny z zewnątrz.
7. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy (OCP) przewiduje bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa przewozu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w umowie ubezpieczenia.

XII. Wydanie przesyłki odbiorcy

1. Podczas wydawania przesyłki odbiorcy muszą być spełnione następujące warunki:
   a) przesyłka musi zostać dostarczona do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania odbiorcy wskazanych przez nadawcę w liście przewozowym, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Zleceniobiorca przewozi towar tylko na pewnym odcinku całej trasy – w takim przypadku wiążący jest dla niego adres wskazany w Zleceniu przewozu;
   b) osoba odbierająca przesyłkę musi pokwitować odbiór czytelnym podpisem;
   c) pokwitowanie musi zostać opatrzone (na liście przewozowym):
      i. w przypadku gdy adresatem jest przedsiębiorca / firma - pieczęcią firmową,
      ii. w przypadku gdy adresatem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości odbiorcy, a dowód osobisty lub inny dowód tożsamości musi zostać okazany Zleceniobiorcy (kiedy odbiorca odmawia okazania dokumentu, odpowiednia adnotacja w tym zakresie musi znaleźć się w liście przewozowym),
2. W przewozach międzynarodowych Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonać wspólnego z odbiorcą sprawdzenia przesyłki w rozumieniu art. 30 ust. 2 Konwencji CMR w momencie wydawania przesyłki odbiorcy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad wymiany palet:
   a) jeśli w Zleceniu przewozu nakazano wymianę palet lub innych opakowań, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet lub opakowań w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy /odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Zleceniobiorca ma prawo nie odebrać palet na miejscu rozładunku, jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: „Palet nie wydano z powodu braku palet na wymianę” lub równoważny w języku obcym.
   b) jeśli w Zleceniu przewozu nie nakazano obowiązku wymiany palet lub innych opakowań, Zleceniobiorca nie ma prawa zabierania pustych palet lub opakowań z miejsca załadunku lub rozładunku oraz

zobowiązany jest do wpisania do listu przewozowego oraz lieferschein formuły: „palety nie podlegają wymianie”/ „kein Palettentausch” / „no pallets exchange”.

c) ponadto, jeżeli Zlecenie przewozu zawiera postanowienie o:
   i. braku obowiązku wymiany palet, to Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać odpowiednią adnotację w tym zakresie w liście przewozowym („brak wymiany palet”),
   ii. obowiązku pobrania kwitu paletowego, Zleceniobiorca zobowiązany jest pobrać kwit paletowy.

Jeżeli w przypadku braku odpowiedniej wzmianki w liście przewozowym lub niepobrania kwitu paletowego Zleceniodawca obciążony zostanie jakimikolwiek dodatkowymi kosztami, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do ich pokrycia.

4. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w rozładunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w rozładunku w charakterze obserwatora.

XIII. Komunikacja

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz, który powinien posiadać sprawny telefon komórkowy umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS oraz MMS.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu ze Zleceniodawcą w okresie od chwili otrzymania Zlecenia przewozu do momentu rozładunku towaru. Przez bieżący kontakt strony rozumieją obowiązek odbierania przez Zleceniobiorcę (oraz jego kierowcę) połączeń przychodzących od Zleceniodawcy oraz nawiązywanie kontaktu na prośbę Zleceniodawcy. Za brak kontaktu strony przyjmują sytuację, w której Zleceniobiorca (lub jego kierowca) nie odbierze połączenia przychodzącego od Zleceniodawcy i w przeciągu godziny nie nawiąże kontaktu zwrotnego (nie oddzwoni) lub nie nawiąże połączenia telefonicznego ze Zleceniodawcą w przeciągu godziny od otrzymania od Zleceniodawcy wiadomości tekstowej z prośbą o nawiązanie kontaktu telefonicznego.
3. Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek:
   a) informowania co 5 godzin oraz na każde wezwanie Zleceniodawcy o przybliżonym miejscu położenia ładunku,
   b) każdorazowego udostępniania swojej pozycji za pomocą otrzymanej wiadomości sms, poprzez aktywację otrzymanego w niej łącza, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wiadomości sms.

   Za jedno naruszenie powyższego obowiązku uważany będzie każdorazowy brak informacji w momencie, w którym taka informacja powinna być udzielona.
4. W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu lub stwierdzenia, iż wykonanie przewozu zgodnie z jego warunkami nie będzie możliwe, Zleceniobiorca zobowiązany jest skontaktować się w przeciągu maksymalnie 15 minut ze Zleceniodawcą pod numerem telefonu wskazanym w Zleceniu przewozu i poinformować go o tym fakcie. Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.
5. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązany jest od momentu podjęcia towaru do przewozu, do każdorazowego informowania Zleceniodawcy o możliwym spóźnieniu na wyznaczone miejsce rozładunku, przekraczającym 30 minut w stosunku do ustalonego w Zleceniu terminu i godzinie rozładunku.
6. W razie wystąpienia wypadku drogowego z udziałem pojazdu przy pomocy którego wykonywany jest transport lub stwierdzenia kradzieży pojazdu lub towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić policję i przekazać Zleceniodawcy notatkę policyjną.

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich otrzymanych instrukcji dotyczących postępowania z przesyłką w czasie przyjmowania i wykonywania przewozu oraz sposobu zabezpieczenia przesyłki, określonych w otrzymanym Zleceniu przewozu lub wynikających ze stosowanych praktyk lub zwyczajów.
8. Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykonanie wszelkich instrukcji podanych przez Zleceniodawcę w trakcie trwania przewozu i zmiany pierwotnie zawartego Zlecenia przewozu również bez konieczności przedstawienia pierwszego egzemplarza listu przewozowego pod warunkiem, iż są one przekazane Zleceniobiorcy w formie dokumentowej. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania instrukcji przekazanych mu w ww. formie.
9. W przypadku gdy konieczność wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnego Zlecenia przewozu związana jest ze zmianą trasy i nie wynikła z okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:
   a) 0,50 EUR/km przy pojazdach DMC do 3,5 t,
   b) 0,80 EUR/km przy pojazdach DMC do 12 t,
   c) 1,20 EUR/km przy pojazdach DMC do 40 t.

   Wynagrodzenie to jest płatne w terminie przewidzianym dla wynagrodzenia za realizację Zlecenia przewozu. W przypadku gdy w wyniku wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnego Zlecenia przewozu dojdzie do skrócenia odległości, którą musi pokonać Zleceniobiorca w celu realizacji zlecenia, wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
10. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie po rozładunku poinformować Zleceniodawcę o rzeczywistej dacie rozładunku towaru, podając numer zlecenia. Jeżeli było więcej niż jedno miejsce rozładunku, wymagane jest podanie daty rozładunku w każdym miejscu.

XIV. Dokumentacja przewozowa

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać do Zleceniodawcy następujące dokumenty:
   a) list przewozowy i/lub inny dokument spełniający rolę listu przewozowego – w dwóch oryginalnych egzemplarzach,
   b) specyfikację towaru (WZ, Lieferschein, Bon de Livrasion lub inny analogiczny dokument),
   c) świadectwo pochodzenia EUR1,
   d) kwit paletowy,
   e) w przypadku przewozu w kontrolowanej temperaturze - wydruk z termografu z całego okresu przewozu.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać ww. dokumenty w formie elektronicznej do Zleceniodawcy na adres pod@donedeliveries.com w terminie 24 godzin od momentu rozładowania towaru. W szczególnych wypadkach dyspozytor może wymagać przesłania dokumentów w przeciągu 5 godzin od momentu rozładunku co Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje obowiązek przesłania dokumentów w tym czasie. Ponadto, jeżeli Zlecenie przewozu nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek dostarczenia oryginałów ww. dokumentów, Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć je do Zleceniodawcy w terminie 14 dni od dnia rozładunku towaru na adres: DONE DELIVERIES, ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów.
3. W przypadku, w którym w Zleceniu przewozu wskazano, że Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy dokument o nazwie „attestation” – oświadczenie potwierdzające dokonanie płatności za usługę względem przewoźnika wskazanego w liście przewozowym, Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć taki dokument do Zleceniodawcy w terminie do 48 godzin od momentu zapłaty faktury.
4. W przypadku przewozów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w liście przewozowym wymagane są pieczątki: „TOWAR POSTUPIŁ” i „WYPUSK RAZRESZEN”, a także data, podpis oraz pieczątka odbiorcy

towaru. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin po rozładunku przesłać Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej list przewozowy w celu weryfikacji zastosowania prawidłowych pieczątek.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przewozu konieczne jest wykonanie odprawy celnej, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe jej zakończenie. Brak tych dokumentów lub inne nieprawidłowości w wykonaniu odprawy celnej nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących odprawy celnej, Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić się do Zleceniodawcy o instrukcje dotyczące dalszego postępowania. W takim przypadku za wiążące instrukcje dla Zleceniobiorcy dotyczące odprawy celnej nie są traktowane informacje przekazywane przez pracowników Zleceniodawcy poprzez giełdę Trans.EU.

XV. Podwykonawcy

1. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do zlecania przewozu lub czynności organizowania przewozu kolejnym (dalszym) przewoźnikom lub spedytorom bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przewóz osobiście.
2. W przypadku uzyskania zgody na zlecenie wykonania przewozu podwykonawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Zasad weryfikacji przewoźników faktycznych dostępnych pod adresem Zasady weryfikacji przewoźników faktycznych (donedeliveries.com) lub u Spedytora Zleceniodawcy. Zasady weryfikacji przewoźników faktycznych stanowią integralną część Zlecenia przewozu.
3. Zleceniodawca nie wyraża zgody na dalsze podzlecenie przewozu, wobec czego Zleceniobiorca, w przypadku zawarciu umowy z podwykonawcą, zobowiązany jest zawrzeć w takiej umowie postanowienie zakazujące temu podwykonawcy dalszego podzlecenia przewozu.
4. W przypadku realizacji Zlecenia przewozu przy pomocy podwykonawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do udokumentowania, minimum na 7 dni przed umówionym terminem płatności, dokonania zapłaty na rzecz przewoźnika faktycznego za wykonanie przedmiotowego przewozu. Brak udokumentowania zapłaty na rzecz przewoźnika faktycznego będzie skutkował zawieszeniem biegu terminu płatności na rzecz Zleceniobiorcy aż do dnia uzupełnienia braku.
5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców, a także za wszystkie osoby, które wykonują przewóz zlecony Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. Na powyższą pełną odpowiedzialność nie ma wpływu fakt, czy opisane powyżej osoby są wypłacalne. Zleceniodawca może kierować do Zleceniobiorcy roszczenia regresowe również w sytuacji, gdy Zleceniobiorca osobiście nie spowodował wystąpienia szkody.
6. W przypadku wystąpienia szkody w przewożonym towarze lub z tytułu opóźnienia w realizacji Zlecenia przewozu, Zleceniodawca uprawniony będzie do dochodzenia naprawienia szkody od momentu, gdy sam zostanie wezwany do jej wyrównania, również w sytuacji, gdy sam jeszcze szkody nie naprawił.

XVI. Tajemnica przedsiębiorstwa i zasada wyłączności

1. Przez przyjęcie do realizacji Zlecenia przewozu Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że wszelkie dane związane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuję się - w trakcie realizacji Zlecenia przewozu oraz w okresie 3 lat po jego zrealizowaniu - zachować w poufności i bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zleceniodawcy nie ujawniać żadnym osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz nie

wykorzystywać w celach innych, niż te, które wynikają ze Zlecenia przewozu, jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także składać ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy oraz realizować przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy.

3. Za klienta Zleceniodawcy uważany będzie każdy podmiot, u którego odbywa się załadunek bądź rozładunek w związku z realizacją Zlecenia przewozu, każdy podmiot wskazany w liście przewozowym jako nadawca, odbiorca lub przewoźnik, a także każdy podmiot, o którym Zleceniobiorcy wiadomo, iż udzielił zlecenia na przewóz Zleceniodawcy, który następnie powierzono Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane w umowie zawartej ze Zleceniodawcą obejmuje również obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego punktu.
4. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 2 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy przez podmioty powiązane ze Zleceniobiorcą osobowo bądź kapitałowo.
5. Za osobę powiązaną osobowo bądź kapitałowo ze Zleceniobiorcą uważa się:
   a) wszelkie podmioty posiadające więcej niż 10% udziałów w kapitale Zleceniobiorcy;
   b) wszelkie podmioty, w których Zleceniobiorca posiada więcej niż 10% udziałów;
   c) podmioty będące wraz ze Zleceniobiorcą wspólnikami w spółce osobowej;
   d) podmioty będące wspólnikami Zleceniobiorcy będącego spółką osobową;
   e) członków organów Zleceniobiorcy będącego spółką kapitałową;
   f) spółdzielnie i stowarzyszenia, w których Zleceniobiorca jest członkiem założycielem lub członkiem organów;
   g) wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do I stopnia Zleceniobiorcy, a także któregokolwiek z podmiotów opisanych powyżej w pkt a. – f.
   h) wszelkie podmioty, w których osoby wymienione w lit. e i f posiadają więcej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym w przypadku spółek kapitałowych, w których osoby te są wspólnikami w przypadku spółek osobowych lub w których osoby te są członkami założycielami, lub członkami organów.
6. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 2 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy przez podwykonawców Zleceniobiorcy, przy pomocy których wykonywał on przewozy na rzecz Zleceniodawcy z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie tych klientów Zleceniodawcy, na rzecz których dany podwykonawca wykonywał przewóz w ramach realizacji umowy przewozu zleconej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy.
7. Zakazane jest ujawnianie przez Zleceniobiorcę osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz klientom Zleceniodawcy, nadawcom lub odbiorcom przesyłek oraz podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną jakichkolwiek informacji dotyczących stanu rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, w tym wysokości kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, terminów płatności, stanu zadłużenia i innych informacji finansowych dotyczących Zleceniodawcy.

XVII. Odpowiedzialność i kary umowne

1. W następujących przypadkach naruszenia postanowień Zlecenia przewozu lub nienależytego wykonania Zlecenia przewozu, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umową w wysokości stanowiącej równowartość wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy określoną w Zleceniu przewozu (100% frachtu brutto):
   a) w przypadku odstąpienia od Zlecenia przewozu przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy,
   b) w przypadku, w którym Zleceniobiorca spóźni się na załadunek towaru w stosunku do terminu określonego

w Zleceniu przewozu, niezależnie od czasu spóźnienia,

c) w przypadku, w którym Zleceniobiorca opóźni się w dostawie towaru w stosunku do któregokolwiek terminu określonego w Zleceniu przewozu, niezależnie od czasu spóźnienia;
d) w przypadku niewykonania Zlecenia przewozu bez informowania Zleceniodawcy lub oświadczenia Zleceniobiorcy, iż ten nie wykona Zlecenia przewozu/żądania przez Zleceniobiorcę anulacji Zlecenia przewozu przez Zleceniodawcę,
e) w przypadku zlecenia przewozu do wykonania podwykonawcy, bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności zgody Zleceniodawcy, a także za niedopełnienie zasad weryfikacji podwykonawcy;
f) w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę wymogów dotyczących środka transportu, jego wyposażenia, wyposażenia kierowcy, o których mowa w Rozdziale VI OWP,
g) w przypadku braku przekazania Zleceniodawcy dokumentów i niezbędnych informacji do wykonania Zlecenia przewozu, dotyczących Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy wymienionych w Rozdziale V pkt. 1 OWP,
h) w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę zakazu przeładunku i doładunku towaru bez zgody Zleceniodawcy,
i) w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków związanych z transportem towaru w kontrolowanej temperaturze,
j) w przypadku niezastosowania się przez Zleceniobiorcę do obowiązków dotyczących pozostawiania środka transportu na parkingu strzeżonym oraz innych obowiązków dotyczących parkowania i postoju, określonych w Rozdziale XI OWP.
k) w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek obowiązków dotyczących kontaktów ze Zleceniodawcą oraz informowania o przeszkodach i potencjalnych opóźnieniach w realizacji przewozu, określonych w Rozdziale XIII OWP;

2. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących Zleceniodawcy oraz naruszenia zasady wyłączności, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100.000 EUR.
3. W przypadku braku przystąpienia przez Zleceniobiorcę po stronie Zleceniodawcy jako interwenient uboczny do postępowania sądowego toczącego się z udziałem Zleceniodawcy dotyczącego prawidłowości wykonania obowiązków związanych z przewozem realizowanym przez Zleceniobiorcę lub odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego przewozu, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10.000 EUR.
4. W przypadku niezastosowania się przez Zleceniobiorcę do postanowień dotyczących obowiązków związanych z wymianą palet określonych w Rozdziale XII pkt 3 lit. a. i b. OWP, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 25 EUR za każdą nierozliczoną paletę oraz 120 EUR za każdy nierozliczony gitterbox.
5. W razie opóźnienia w dostarczeniu jakiejkolwiek dokumentów związanych z przewozem, niezależnie od tego, czy dokumenty miały być przesłane w wyłącznie w formie elektronicznej, czy też zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 2% umówionego frachtu brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 300% frachtu.
6. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego listu przewozowego Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w Zleceniu przewozu.
7. W przypadku braku poinformowania Zleceniodawcy o rzeczywistej dacie rozładunku towaru wraz z podaniem numeru zlecenia, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50 EUR za każde takie naruszenie.

8. W przypadku ujawnienia przez Zleceniobiorcę osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz klientom Zleceniodawcy, nadawcom lub odbiorcom przesyłek oraz podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną jakichkolwiek informacji dotyczących stanu rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, w tym wysokości kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, terminów płatności, stanu zadłużenia i innych informacji finansowych dotyczących Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie.
9. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę zakazu przelewu wierzytelności wynikających ze Zlecenia przewozu, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości równej przelanej bez zgody wierzytelności.
10. W przypadku, w którym poniesiona przez Zleceniodawcę szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
11. Zleceniobiorca akceptuje fakt, iż w przypadku kilkukrotnego naruszenia obowiązku obwarowanego karą umową, kara umowna może zostać nałożona za każde naruszenie.
12. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które Zleceniodawca poniósł w wyniku naruszenia przez Zleceniobiorcę regulacji celnych i wynikających z nich obowiązków, a także regulacji dotyczących przewozów kabotażowych. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kwot, którymi Zleceniodawca został obciążony przez właściwe organy celne, a także inne podmioty w związku z naruszeniem obowiązków przez Zleceniobiorcę.
13. Niezależnie od uprawnienia do nałożenia kar umownych na zasadach określonych powyżej, w przypadku, w którym z przebiegu realizacji Zlecenia przewozu wynikało będzie, że Zleceniobiorca nie zrealizuje Zlecenia w terminie, w szczególności w momencie, w którym podstawienie samochodu na załadunek towaru będzie opóźnione o 2 godziny lub więcej, Zleceniodawca będzie uprawniony do zlecenia wykonania transportu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest wydać towar wskazanemu przez Zleceniodawcę przewoźnikowi.
14. W przypadku, w którym Zlecenie dotyczy pakietu przesyłek (przesyłki towarów dla różnych klientów Zleceniodawcy, do różnych miejsc, gdzie dostawa drugiej i następnej przesyłki odbywa się po rozładowaniu poprzedniej), w momencie, w którym dostawa aktualnie przewożonego towaru będzie opóźniona powyżej 3 godzin, przez co terminowa dostawa kolejnych przesyłek będzie zagrożona, Zleceniodawca uprawniony jest do zorganizowania samochodu zastępczego w celu terminowego dostarczenia kolejnych przesyłek. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest wydać towar wskazanemu przez Zleceniodawcę przewoźnikowi, a jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu za dostawę towaru, który został przekazany innemu przewoźnikowi.
15. W przypadku obowiązków polegających na czynieniu Zleceniobiorca zobowiązany jest do udowodnienia, że obowiązek został wykonany, a Zleceniodawca jest uprawniony do nałożenia kary umownej w każdym wypadku, gdy Zleceniobiorca nie przedstawi dowodów.
16. Zleceniobiorca uprawniony jest do nałożenia na Zleceniodawcę kary umownej w przypadku, w którym wykonanie Zlecenia przewozu nie będzie możliwe z uwagi na brak towaru w miejscu wskazanym w Zleceniu przewozu jako miejsce załadunku. W takim przypadku Zleceniobiorca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniodawcy karą umową w wysokości 50 EUR.
17. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w Zleceniu przewozu oraz niniejszych OWP jest niezależny od wystąpienia szkody i jej wysokości, co Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Zleceniobiorca zrzeka się prawa do podnoszenia zarzutu miarkowania kary umownej.

18. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za przestrzeganie obowiązków przewidzianych w Zleceniu przewozu oraz niniejszych OWP jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka i jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.
19. Obciążenie Zleceniobiorcy jakąkolwiek karą umowną w związku z realizacją Zlecenia przewozu lub skierowania do niego jakichkolwiek roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zlecenia przewozu, uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy opłatą administracyjną w wysokości 100 EUR.
20. Strony uznają, że w pojęciu rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy mieszczą się w szczególności takie zachowania jak: nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy oraz zasad odpoczynku poza kabiną pojazdu, przepisów dotyczących przewozów kabotażowych, skorzystanie z podwykonawcy pomimo braku zgody Zleceniodawcy, doładowanie lub przeładowanie towaru bez zgody Zleceniodawcy, niesprawdzenie podwykonawcy zgodnie z wymogami niniejszych OWP, niezwrócenie się po instrukcje do Zleceniodawcy w przypadkach, kiedy takie instrukcje są wymagane, niepodjęcie działań mających na celu zmniejszenie szkody, pozostawienie pojazdu bez opieki na parkingu niestrzeżonym, zaparkowanie samochodu na noc na parkingu niestrzeżonym, prowadzenie pojazdu przez osoby bez odpowiednich uprawnień, użycie przez Zleceniobiorcę niewłaściwego środka transportu lub sprzętu, niewłaściwe zabezpieczenie towaru na czas transportu, niezgłoszenie zastrzeżeń co do sposobu zabezpieczenia lub zapakowania towaru, niezweryfikowanie treści listu przewozowego, stanu towaru i jego opakowania, przekazanie towaru osobom nieuprawnionym.

XVIII. Rozliczenia

1. Termin płatności faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę w związku z należycie zrealizowanym Zleceniem przewozu wynosi 60 dni, o ile Zlecenie przewozu nie stanowi inaczej i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów przewozowych z tym zastrzeżeniem, iż wszelkie płatności dokonywane są w każdy wtorek i piątek danego tygodnia. Powyższe oznacza, że realny termin płatności może ulec wydłużeniu, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy z tytułu odsetek za opóźnienie w płatności za okres od dnia upływu terminu płatności do pierwszego dnia ustanego zgodnie z niniejszym Zleceniem przewozu jako dzień realizacji przelewów, a także roszczeń o zapłatę kosztów odzyskiwania należności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wskazane w treści Zlecenia przewozu (fracht) jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją Zlecenia przewozu.
3. Walutą rozliczeniową za wykonanie Zlecenia przewozu jest EUR. Kwotę odpowiadającą podatkowi VAT należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu poprzedzającym rozładunek (zgodnie z art. 31a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W fakturze VAT należy także podać rachunek bankowy w PLN.
4. Faktura musi zawierać numer Zlecenia przewozu.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że w dniu zawierania Zlecenia jest czynnym płatnikiem VAT.
6. Każda faktura może dotyczyć wyłącznie jednego Zlecenia przewozu. Zleceniodawca nie dopuszcza fakturowania kilku Zleceń przewozu na jednej fakturze.
7. Fakturę w formie elektronicznej należy przesłać na adres faktury@donedeliveries.com w temacie maila wpisując numer zlecenia. W przypadku wysłania faktury drogą elektroniczną, nie ma potrzeby wysłania faktury pocztą tradycyjną. Jeżeli dokumenty (faktura i wszelkie dokumenty przewozowe) wysyłane są wyłącznie pocztą

tradycyjną, należy je przesłać na adres: DONE DELIVERIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Batorego 35, 34-120 Andrychów.

8. W przypadku wniesienia przez Zleceniodawcę reklamacji z tytułu nienależytego wykonania Zlecenia przewozu, termin płatności wynagrodzenia ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z ustaleniem rozmiarów i wysokości szkody oraz osoby za nią odpowiedzialnej, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów przewozowych. Zawieszenie terminu płatności może nastąpić również w przypadku reklamacji dotyczącej innego Zlecenia przewozu, jeżeli miały do niego zastosowanie niniejsze OWP.
9. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę swoich wierzytelności jakie posiada w stosunku do Zleceniobiorcy z wierzytelnościami przysługującymi Zleceniobiorcy w stosunku do Zleceniodawcy, niezależnie od podstaw tych wierzytelności i stosunków prawnych z jakich wynikają, a także zrzeka się podnoszenia jakichkolwiek zarzutów oraz formułowania twierdzeń (w tym procesowych) mogących w jakikolwiek sposób wpływać na dokonane potrącenie.
10. W przypadku gdy Zleceniodawcy przysługują w stosunku do Zleceniobiorcy wierzytelności wyrażone w walucie obcej, a Zleceniobiorcy przysługują w stosunku do Zleceniodawcy wierzytelności w walucie polskiej lub innej walucie obcej, Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o potrąceniu, a przeliczenie wierzytelności Zleceniodawcy na właściwą walutę odbywa się wg kursu średniego NBP z dnia, w którym Zleceniodawca składa oświadczenie o potrąceniu, tj. w momencie nadania przesyłki pocztowej, wysłania korespondencji e-mail (w zależności od sytuacji).
11. Bez uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Zleceniobiorca nie ma prawa do przeniesienia (cesji) na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zleceniodawcy z tytułu wykonanego przewozu, ani do składania oferty zawarcia takiej umowy.
12. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 790 k.c.
13. Ustalona w zleceniu kwota jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty związane z przewozem, m.in. zezwolenie na przewóz ładunku ponadgabarytowego, koszt promów, pilotaż, koszty odpraw celnych, koszty konwojowanie, etc. Inne roszczenia z tytułu poniesionych opłat nie będą uwzględniane z wyjątkiem uzgodnionych wcześniej ze Zleceniodawcą i na podstawie potwierdzających je oryginałów dokumentów.
14. W przypadku poniesienia przez Zleceniobiorcę dodatkowych kosztów podczas realizacji Zlecenia przewozu, jeżeli koszty te zostaną zaakceptowane przez Zleceniodawcę, w celu otrzymania ich zwrotu Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę takimi kosztami wystawiając odpowiedni dokument określony w poniższej tabeli. Udokumentowanie kosztów jakimkolwiek innym dokumentem będzie skutkowało odmową otrzymania płatności, co Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje:

NAZWA OPŁATY / KOSZTU	SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
hotele	faktura* / faktura korygująca (in plus)
opłaty celne	faktura* / faktura korygująca (in plus)
autostrady	faktura* / faktura korygująca (in plus)
auto zastępcze	faktura* / faktura korygująca (in plus)
magazyn	faktura* / faktura korygująca (in plus)
dopłata kilometrów	faktura* / faktura korygująca (in plus)
postój (opóźnienie na załadunku/rozładunku)	faktura* / faktura korygująca (in plus)

wózek widłowy	faktura* / faktura korygująca (in plus)
ręczny załadunek/rozładunek	faktura* / faktura korygująca (in plus)
zmiana daty/miejsca załadunku/rozładunku	faktura* / faktura korygująca (in plus)
pozostałe koszty poniesione w ramach usługi głównej (transportowej), które nie zostały wymienione powyżej, a są niezbędne do realizacji zlecenia	faktura* / faktura korygująca (in plus)
anulacja zlecenia	nota obciążeniowa
mandat (z winy zleceniobiorcy)	nota obciążeniowa

* rozumiane jako ujęcie dodatkowego kosztu w pierwszej fakturze do zlecenia

XIX. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Zlecenia przewozu (anulacji Zlecenia) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty wysłania go do Zleceniobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Zleceniodawca nie może skorzystać z tego prawa po dokonaniu załadunku towaru na pojazd Zleceniobiorcy.
2. Ponadto Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Zlecenia przewozu z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia jednego z poniższych przypadków:
   a) gdy Zleceniobiorca oświadczy, że nie wykona Zlecenia przewozu/zażąda jego anulacji. Dotyczy to również okresu przed nadejściem terminu podstawienia pojazdu pod załadunek.
   b) opóźnienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu pod załadunek, niezależnie od czasu opóźnienia,
   c) gdy z okoliczności towarzyszących wykonywaniu Zlecenia przewozu wynikało będzie, że Zleceniobiorca nie będzie w stanie zjawić się w miejscu załadunku towaru w oznaczonym czasie,
   d) gdy z okoliczności towarzyszących wykonywaniu Zlecenia przewozu wynikało będzie, że Zleceniobiorca nie dostarczy towaru na czas.
   e) gdy Zleceniobiorca podstawi na załadunek nieodpowiedni środek transportu, niezgodny z warunkami Zlecenia przewozu, z brudną lub mokrą przestrzenią ładunkową lub przestrzenią ładunkową, która nie jest wolna od obcych zapachów.
   f) gdy Zleceniobiorca nie przekaże Zleceniodawcy kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenie do właściwych organów faktu delegowania kierowcy lub kierowców, którzy będą realizować dany przewóz (w przypadku wykonania przewozu, do którego zastosowanie mają przepisy innego kraju o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników).
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Zlecenia przewozu bez konieczności wzywania do jego wykonania.
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Zlecenia przewozu wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od Zlecenia przewozu po dokonaniu przez Zleceniobiorcę załadunku towaru, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zastosowania się do instrukcji Zleceniodawcy dotyczących przeładowania towaru na inny, wskazany przez Zleceniodawcę samochód lub zdeponowania go we wskazanym magazynie. Jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu kosztów, które wynikną z wykonania powyższych obowiązków.

XX. Delegowanie pracowników

1. Poprzez przyjęcie Zlecenia przewozu Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Niemczech przepisów o płacy minimalnej w każdej sytuacji, gdy mają one zastosowanie. Zleceniobiorca oświadcza jednocześnie, że w celu świadczenia usług podjął wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia zgodność świadczenia usług z ww. przepisami.
2. Zleceniobiorca potwierdza, iż w przypadku, w którym przepisy o płacy minimalnej w Niemczech mają zastosowanie, otrzymywane przez jego pracowników i/lub pracowników podwykonawców wynagrodzenie nie narusza tych przepisów. W przypadku niedochowania powyższego wymogu Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 5 % umówionej kwoty frachtu brutto, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę od wszystkich roszczeń (w tym cywilnoprawnych i administracyjnych) jakichkolwiek podmiotów, wynikających z naruszenia przez Zleceniobiorcę i/lub jego podwykonawców obowiązków wynikających z przepisów o płacy minimalnej i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zleceniodawcę z tego tytułu. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy kwotę odpowiadającą szkodzie poniesionej przez Zleceniodawcę.
3. Poprzez przyjęcie Zlecenia przewozu Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących we Francji przepisów o płacy minimalnej w każdej sytuacji, gdy mają one zastosowanie. Zleceniobiorca oświadcza jednocześnie, że w celu świadczenia usług podjął wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia zgodność świadczenia usług z ww. przepisami.
4. Zleceniobiorca potwierdza, iż w przypadku, w którym przepisy o płacy minimalnej we Francji mają zastosowanie, otrzymywane przez jego pracowników i/lub pracowników podwykonawców wynagrodzenie nie narusza tych przepisów.
5. Zleceniobiorca potwierdza, iż kierowca realizujący usługę przewozu na terytorium Francji posiada wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy obowiązujące we Francji i mające zastosowanie do pracownika Zleceniobiorcy wykonującego przewóz. Ponadto Zleceniobiorca oświadcza, iż wyznaczył swojego przedstawiciela we Francji odpowiedzialnego za kontakt z władzami. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać mu drogą mailową na adres: francja@donedeliveries.com wszystkie dokumenty potwierdzające przestrzeganie ww. przepisów. W przypadku niedochowania niniejszego wymogu Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30% umówionej kwoty frachtu brutto, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę od wszystkich roszczeń (w tym cywilnoprawnych i administracyjnych) jakichkolwiek podmiotów, wynikających z naruszenia przez Zleceniobiorcę i/lub jego podwykonawców obowiązków wynikających z przepisów o płacy minimalnej i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zleceniodawcę z tego tytułu. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po stronie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy kwotę odpowiadającą szkodzie poniesionej przez Zleceniodawcę. Postanowienia niniejszego punktu zlecenia nie dotyczą samozatrudnionych.
6. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w kraju, na terenie którego znajduje się w danym momencie jego pojazd. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących przewoźników, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 i Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną z kar wynikających z nieprzestrzegania tych przepisów.

XXI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Done Deliveries sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów. Kontakt z Administratorem: telefon 884068068, adres e-mail iod@donedeliveries.com. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@donedeliveries.com.
2. Państwa dane (imię, nazwisko, dane kontaktowe służbowe, w tym dane z rejestrów jawnych np. KRS) zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z zawarciem oraz realizacją umowy będącej podstawą współpracy pomiędzy Administratorem i Państwem. W innym przypadku Państwa dane zostały przez Państwa Pracodawcę (tj. podmiot na rzecz którego świadczą Państwo pracę). Administrator będzie je przetwarzał w zakresie wskazanym w umowie.
3. Administrator posługuje się danymi osobowymi w następujących celach:
   a) realizacja praw i obowiązków wynikających ze Zlecenia przewozu/umowy/Ogólnych Warunków Przewozu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku spółek) – „wykonanie umowy/realizacja zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu”,
   b) wypełnianie obowiązków prawnych np. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej jak również jej archiwizowanie; realizowanie obowiązków wynikających z przepisów międzynarodowych w tym szczególnie dotyczących przewozu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
   c) wykonywanie postanowień umowy/realizowanie zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową/zleceniem/ Ogólnymi Warunkami Przewozu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
   d) kontakt z przedstawicielami lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy/zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
4. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów. W przypadku przepisów prawnych przekazanie danych jest obowiązkiem prawnym. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji ww. celów. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Administrator posługuje się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
   a) okres obowiązywania umowy/zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu lub do czasu wniesienia sprzeciwu,
   b) okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa np. przepisy prawa międzynarodowego dotyczącego przewozu, podatkowego, w tym określające okres archiwizowania,
   c) okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów szczególnych np. kodeks cywilny.
6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz ich kopia), sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienia danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO, wniesienia sprzeciwu czy cofnięcia wyrażonej zgody (gdyby została wyrażona). W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem. Ponadto można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim w ramach realizowania ww. celów, w tym szczególnie dostawcom usług technicznych i IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze prawne i podatkowe, klientom i kontrahentom z którymi realizowane są usługi przewozu. W pozostałych

przypadkach dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

XXII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych warunkami Zlecenia przewozu oraz OWP mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w przypadku przewozów międzynarodowych dodatkowo Konwencji CMR, zaś w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowy w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu oraz odpowiedzialności przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego Zlecenia strony poddają pod rozstrzygnięcie polskich sadów powszechnych. Sądem właściwym do rozpoznania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Zlecenia przewozu lub OWP, nie skutkuje nieważnością pozostałych postanowień Zlecenia przewozu oraz OWP, a także całego stosunku prawnego łączącego strony.

Dokument obowiązuje od dnia 2 września 2024 r.